

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2146/2535

ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พา ณิช การ จำกัด

โจทก์

นาย วิชิต นพ อม รบ ดี ใน ฐานะ ผู้

จัดการมรดก ของ กอง มรดก ของ

จำเลย

นาง กิมเหรีญ เก่ากุล หรือหิรัญพฤษ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 292

เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดให้ได้ราคาดีที่สุทธหาใช้
ว่าจะต้องขายตามราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะงด
การบังคับคดีเพื่อประเมินราคาที่ดินใหม่ และแม้โจทก์จำเลยจะมีข้อดกลงนอกศาล
เกี่ยวกับหนี้ตามคำพิพากษา ก็ไม่เป็นเหตุให้งดการบังคับคดี.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ขอให้บังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน
น.ส.3 รวม 11 แปลง ระหว่างที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด จำเลย
ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าได้ยึดทรัพย์สินไว้นาน 4 ปีแล้ว ยังขายไม่ได้ราคาที่ประเมินไว้
จึงเปลี่ยนแปลงไปจากราคา 200,000 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่า 1,100,000 บาท ศาล
จึงควรจะต้องสั่งงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไว้ก่อน และให้เจ้าพนักงาน

บังคับคดีออกไปประเมินราคาหลักทรัพย์ของจำเลยใหม่เพื่อจะได้ราคาที่ถูกต้อง
สำหรับใช้ประกอบดุลพินิจของศาลในการพิจารณาเกี่ยวกับการขายทอดตลาดต่อไป
นอกจากนี้ภายหลังจากที่โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในคดีนี้
แล้วโจทก์ยังได้ตกลงให้จำเลยผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษาไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ
กำหนดจำนวน จึงขอให้ศาลงดการบังคับคดีไว้ก่อนแล้วสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อจะได้นำมาประกอบ
ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาเกี่ยวกับการขายทอดตลาดต่อไป ทั้งจะทำให้จำเลย
ได้มีโอกาสผ่อนชำระหนี้ไปเรื่อย ๆ ตามที่โจทก์จำเลยได้เคยตกลงกันไว้ด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีไม่มีเหตุให้งดการบังคับคดี ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่าคดีนี้ได้มีการยึดทรัพย์ไว้นาน 4 ปีแล้ว แต่ยังไม่
ขายไม่ได้ราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้จึงเปลี่ยนแปลงไป ศาลควรจะต้อง
สั่งงดการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยไว้ก่อน และสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออก
ไปประเมินราคาหลักทรัพย์ของจำเลยใหม่ เห็นว่า การขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดเป็น
เรื่องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะทำการขายโดยใช้ดุลพินิจใน
การขายเพื่อให้ได้ราคาดีที่สุดในราคาที่หาได้หาใช่จะต้องขายในราคาที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีประเมินไว้ดังที่จำเลยเข้าใจไม่ นอกจากนี้หากจำเลยเห็นว่าที่ดินที่จะนำออก
ขายทอดตลาดนั้นมีราคาสูงกว่าราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ จำเลยก็อาจ
จะเข้าสู่ราคาเองหรือหาผู้อื่นมาเข้าสู่ราคาได้ด้วยดังนั้น กรณีจึงไม่มีความจำเป็นที่จะ

ต้องประเมินราคาที่ดินที่ยึดไว้ในคดีนี้ใหม่ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าภายหลังจากที่โจทก์
จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีนี้แล้ว โจทก์ได้ตกลงให้จำเลยผ่อน
ชำระหนี้ตามคำพิพากษาไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบจำนวนนั้น ข้อนี้หากเป็นความจริง
ก็เป็นเรื่องที่โจทก์จำเลยทำกันนอกศาล ศาลมิได้รู้เห็นด้วย จำเลยจะยกเอาข้อตกลง
นอกศาลมาเป็นเหตุให้งดการบังคับคดีเพื่อจะไม่ต้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาลหา
ได้ไม่..."

พิพากษายืน.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ